



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Nama Lengkap	:	TERDAKWA ANAK
	:	Pati
Tempat Lahir	:	17 tahun / 3 Oktober 1999
Umur/Tgl. Lahir	:	Perempuan.
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	BADUNG.
Tempat Tinggal	:	Islam.
	:	Peg. Swasta.
	:	SMP.
	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
3. Hakim sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016;

Didampingi oleh Penasihat Hukum: Ni Luh Putu Nilawati, SH.MH., Ni Nengah Budawati, SH., Luh Putu Anggreni, SH., Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.,SH., Anak Agung Putra Wirawan, SH., Advokat dan Advokat Magang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, yang beralamat di Jalan Suli 119 A3 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;

Didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps. tanggal 19 Januari 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps. tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak;

Setelah mendengar keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan Wali Anak tersebut;

Setelah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas : 07/Litmas Pros.PN/XI/2015/Bapas, tanggal 23 November 2015 terhadap Anak An. TERDAKWA ANAK ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar larangan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama **6 (enam) Bulan** di LPK Anak Karangasem.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru berisi darah
- 1 (satu) potong baju warna putih motif jarring-jaring berisi darah
- 1 (satu) lembar kain/kamben batik warna coklat berisi darah
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk sophie paris;
- 1(satu) lembar kain seprai warna ungu, orange dan merah muda motif bunga bunga berisi darah;
- 4(empat) lembar kain lap warna hitam berisi darah;
- 1(satu) potong jaket warna abu-abu dan putih berisi darah;
- 1(satu) lembar kain lap warna biru berisi darah;
- 1(satu) baju kaos warna hitam tanpa lengan motif bunga-bunga warna putih berisi darah
- 1(satu) baju kaos warna hitam tanpa lengan motif tulisan didepan warna putih berisi darah;
- 1(satu) baju kaos warna hitam motif tulisan didepan warna merah berisi darah;
- 1(satu) baju tanktop warna merah hati motif kotak-kotak berisi darah;
- 1(satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda berisi darah;
- 1(satu) sarung bantal warna hijau berisi darah;
- 1(satu) lembar tisu sudah diremas berisi darah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi alat-alat kecantikan, sikat cucian HP dan carger warna hitam merk icerry;

Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK , melalui kakak angkatnya saksi INPRIATUN als Mbak IIN;

5. Menyatakan supaya TERDAKWA ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak TERDAKWA ANAK , yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan wali (kakak angkatnya) yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan adik angkatnya adalah anak yang baik, namun tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tua kandungnya yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan sejak kecil ia dipelihara oleh orang tua angkatnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penasihat Hukum tidak ada unsur kesengajaan bagi TERDAKWA ANAK untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka oleh karenanya Penasihat Hukum memohon agar TERDAKWA ANAK dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa disisi lain Penasihat Hukum memohon agar Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Anak TERDAKWA ANAK , yaitu: TERDAKWA ANAK telah menyesal, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan telah memohon maaf atas kekhilafannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum, dan Anak maupun Walinya tersebut, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Anak maupun Walinya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas : 07/Litmas Pros.PN/XI/2015/Bapas, tanggal 23 November 2015 terhadap Anak An. TERDAKWA ANAK, dengan kesimpulan :

- 1) Klien TERDAKWA ANAK lahir di Pati tanggal 3 Oktober 1999. Ia adalah anak angkat pasangan Bapak Tasan (almarhum) dan Sumarni. Orang tua angkatnya mengasuh dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sederhana. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Klien adalah anak yang putus sekolah dan sudah menikah siri dengan suaminya bernama Selamat;
- 2) Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena klien telah melahirkan bayi, setelah bayinya lahir, bayi tersebut menangis klien takut mendengar tangisan bayi sehingga klien memasukkan dua jarinya kedalam mulut bayi sampai berhenti, selanjutnya memasukkan bayi tersebut kedalam tas sampai bayinya meninggal. Karena perbuatannya tersebut sehingga terjadi permasalahan ini;
- 3) Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Oleh karena klien telah merasa melakukan perbuatan seperti apa yang disangkakan kepadanya, namun klien mohon supaya diberikankeringanan hukuman karena klien ingin bekerja kembali untuk mencari nafkah mengingat ibunya sudah tua.
- 4) Orang tua/Wali Klien berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan dan mohon klien diberikan keringanan hukuman sehingga tetap bisa bekerja membantu untuk mencari nafkah. Masyarakat dan Pemerintah setempat tetap mendukung proses hokum yang berlaku, dan berharap agar klien diberikan keringanan hukuman dan diberikan pembinaan mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Kamar Mess Garmen MODA KARA lantai II yang beralamat di BADUNG atau setidak tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melanggar larangan berupa Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak (korban bayi dari TERDAKWA ANAK yang baru dilahirkan), hingga mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya (Anak TERDAKWA ANAK) dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa TERDAKWA ANAK yang bekerja sejak tanggal 26 Oktober 2015 bekerja di Garmen MODE KARA yang beralamat di BADUNG, telah menyembunyikan kehamilannya dari teman-temannya di tempat bekerja. Selanjutnya pada tanggal 30 oktober 2015 sekira jam 00.30 wita TERDAKWA ANAK mulai merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) akhirnya TERDAKWA ANAK sempat jalan-jalan dilorong mes Garmen MODE KARA, kemudian TERDAKWA ANAK kembali ke kamarnya menyalakan lampu kamar dan kembali tidur dengan posisi menyandar di tembok dan bantal dipunggung lalu sekitar jam 05.00 wita TERDAKWA ANAK merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) lalu TERDAKWA ANAK pun merasakan ada cairan bening (air ketuban) dan darah keluar dari vaginanya lalu TERDAKWA ANAK membuka celana dalamnya dan dalam posisi kedua kaki dibuka Anak pun mengejan (ngeden) dan akhirnya bayi TERDAKWA ANAK lahir (bayi belum diberikan nama), begitu bayi lahir dengan segera TERDAKWA ANAK mencekik leher bayinya sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan kemudian TERDAKWA ANAK memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam mulut bayi yang baru dilahirkannya sampai akhirnya bayi berhenti menangis, kemudian TERDAKWA ANAK memasukkan bayinya kedalam tas wanita warna hitam dengan cara mencekik kembali leher bayi sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tersebut TERDAKWA ANAK tutup dengan cara menutup resletingnya.

- Bahwa saksi ANISATUL FATONAH yang juga tidur bersama dengan TERDAKWA ANAK sempat dimintakan tolong oleh TERDAKWA ANAK untuk mengambilkan air minum, setelah saksi ANISATUL FATONAH memberikan air kepada TERDAKWA ANAK lalu saksi ANISATUL FATONAH sempat melihat ada tisu yang berisikan noda darah di lantai, namun saksi ANISATUL FATONAH tidak terlalu menghiraukannya lalu pergi meninggalkan TERDAKWA ANAK untuk bekerja. dan saat akan bekerja saksi ANISATUL FATONAH bertemu dengan saksi RINI PUSPITASARI alias ITA dan mengatakan kalau saksi ANISATUL FATONAH ada melihat tisu dengan noda darah di lantai kamarnya.
- Selanjutnya saksi RINI PUSPITASARI alias ITA melihat TERDAKWA ANAK didalam kamarnya dan melihat TERDAKWA ANAK sedang tidur dalam keadaan posisi meringkuk diatas kasur, lalu saksi RINI PUSPITASARI alias ITA duduk disamping TERDAKWA ANAK sambil menanyakan kondisi Anak TERDAKWA ANAK , dan saat itu dijawab oleh Anak kalau ia sedang Haid dan tidak berhenti serta Anak tidak memakai pembalut wanita;
- Selanjutnya TERDAKWA ANAK meminta kepada saksi RINI PUSPITASARI alias ITA agar menelfon kakaknya agar datang menengok Anak, dan setelah kakak tiri Anak (saksi INPRIATUN alias MBAK IIN) datang dimana lalu saksi RINI PUSPITASARI alias ITA pergi. Beberapa saat kemudian saksi RINI PUSPITASARI alias ITA kembali ke kamar Anak untuk melihat kondisi TERDAKWA ANAK dan saat itu saksi INPRIATUN alias MBAK IIN meminta kain lap dan segelas air hangat dan setelah diberikan saksi RINI PUSPITASARI alias ITA pun meninggalkan kamar Anak untuk bekerja.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi INPRIATUN alias MBAK IIN dating menemui saksi RINI PUSPITASARI alias ITA dan meminta tolong agar dicarikan taxi karena akan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK pulang, lalu setelah taxi datang saksi RINI PUSPITASARI alias ITA menuju kamar TERDAKWA ANAK dan melihat Anak digotong oleh rekan-rekan kerjanya yang lain untuk dibawa kebawah dan diikuti oleh saksi RINI PUSPITASARI alias ITA serta saksi INPRIATUN alias MBAK IIN yang saat itu membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan bayi. Sesampai dibawah saksi INPRIATUN alias MBAK IIN meletakkan tas plastik warna hitam tersebut dibangku teras garmen kemudian saksi INPRIATUN alias MBAK IIN masuk kedalam taxi terlebih dahulu lalu TERDAKWA ANAK pun dimasukkan kedalam taxi dan kepala Anak dipangku oleh saksi INPRIATUN alias MBAK IIN, kemudian saksi RINI PUSPITASARI alias ITA membantu mengambil tas plastic hitam (yang didalamnya tedapat bayi) lalu memasukkannya kedalam taxi dan meletakkan dibawah jok disebelah saksi INPRIATUN alias MBAK IIN. Setiba di Rumah Sakit, saat perawat meminta pembalut wanita kepada saksi INPRIATUN alias MBAK IIN, lalu saat itu saksi INPRIATUN alias MBAK IIN membuka tas warna hitam yang dibawanya dan kaget melihat ada mayat bayi didalamnya.

- Bahwa Akibat perbuatan TERDAKWA ANAK mengakibatkan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: UK.01.15 /IV.E.19 /VER/ 573/ 2015 yang diterbitkan tanggal 04 November 2015 yang pada dasarnya menjelaskan.
- Ditemukan luka-luka pada pasien antara lain
 1. korban mengalami lebam mayat pada tubuh bagian belakang, dada, sebagian perut dan tungkai, warna merah gelap.
 2. korban mengalami memar keunguan pada bibir bagian atas sisi kanan
 3. korban mengalami dua buah memar merah keunguan pada jaringan dibawah kulit leher sisi kanan serta terdapat memar merah keunguan pada jaringan otot leher sisi kanan, pada jaringan dibawah kulit leher sisi kiri dan pada jaringan otot leher sisi kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ditemukan tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam korban;

Kesimpulannya penyebab kematian korban an. BAYI TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI adalah kekerasan tumpul pada mulut dan leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, TERDAKWA ANAK menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan Saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi INPRIATUN Als. MBAK IIN : adalah kakak angkat dan sebagai Wali dari DWI ASTUTI Als. TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI Als. TERDAKWA ANAK :**

- Bahwa selama DWI ASTUTI tinggal di tempat saksi dimana saksi tidak mengetahui sama sekali perihal kehamilan DWI ASTUTI dan saksi juga tidak ada curiga atau bertanya kepada DWI ASTUTI karena hal itu merupakan hal yang pribadi dan DWI ASTUTI juga tidak pernah cerita apapun, saksi juga tidak tahu kalau DWI ASTUTI sudah menikah, dan saksi mulai bekerja di garmen MODE KARA sekitar hari senin tanggal 26 oktober 2015 dan sejak saat itu DWI ASTUTI tinggal di mes yang disediakan garmen tempat DWI ASTUTI bekerja.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kalau pada hari jumat tanggal 30 oktober 2015 TERDAKWA ANAK telah melahirkan bayinya bahkan sampai meninggal dunia, karena yang saksi tahu saat itu bahwa teman TERDAKWA ANAK yang bernama ITA hanya memberitahu saksi kalau saksi disuruh datang menengok TERDAKWA ANAK karena TERDAKWA ANAK sedang sakit pendarahan dan tidak berhenti.
- Bahwa ketika saksi datang ke kamar TERDAKWA ANAK dimana saksi melihat kondisi TERDAKWA ANAK dalam keadaan lemas dan banyak



mengeluarkan darah dari vagina TERDAKWA ANAK dan ketika saksi akan mengajak TERDAKWA ANAK ke kamar mandi dimana TERDAKWA ANAK malah jatuh dilantai karena lemas lalu saksi membersihkan ceceran darah tersnagka dilantai dengan menggunakan kain lap yang diberikan oleh ITA lalu saksi membuang kain lap, sprei dan baju yang terkena darah ke tong sampah.

- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong ke ITA untuk memanggil taxi selanjutnya saksi memasukkan baju-baju TERDAKWA ANAK ke dalam tas plastik warna hitam kemudian saat itulah TERDAKWA ANAK mengambil tas wanita warna hitam dan memasukkan ke dalam tas plastik warna hitam tersebut ketika saksi Tanya apa isinya dimana TERDAKWA ANAK hanya mengatakan kalau nanti saksi pasti akan tahu dan selanjutnya saksi mengikat tas plastic tersebut.
- Bahwa setelah taxi datang lalu TERDAKWA ANAK digotong oleh rekan – rekan kerjanya dan dimasukkan ke dalam taxi begitu juga dengan tas plastic warna hitam serta tas wanita warna hitam dimasukkan kedalam taxi dan diletakkan dibawah jok dan TERDAKWA ANAK di antar ke rumah sakit oleh saksi.
- Bahwa saat TERDAKWA ANAK sampai di rumah sakit dimana ketika mendapat perawatan, saat itu perawan meminta pembalut wanita kepada saksi, dan saksi pun memberikan tas plastic tersebut, dan ketika perawat yang tidak tahu namanya membuka tas wanita warna hitam milik TERDAKWA ANAK dimana ditemukan bayi jenis kelamin laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan seketika itu juga saksi menjauh dari TERDAKWA ANAK karena kaget melihat ada mayat bayi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada TERDAKWA ANAK perihal bayi tersebut, lalu ketika saksi dimintai keterangan oleh polisi barulah saksi mengetahui bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia yang disebabkan oleh TERDAKWA ANAK

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

1. Saksi **ANISATUL FATONAH** :

- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA ANAK sekira tanggal 28 Oktober 2015 dan tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK dan saksi mengenal TERDAKWA ANAK karena merupakan teman satu tempat kerja di Garmen MODE KARA dan saksi dengan TERDAKWA ANAK menempati kamar yang sama di mes karyawan di Garmen MODE KARA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana status TERDAKWA ANAK, apa sudah menikah atau belum dan selama TERDAKWA ANAK bekerja di garmen bersama saksi dimana saksi tidak mengetahui perihal kehamilan TERDAKWA ANAK karena yang saksi lihat TERDAKWA ANAK memang selalu memakai jaket dan perutnya terlihat agak besar tapi saksi tidak curiga sama sekali.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal TERDAKWA ANAK telah melahirkan pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 05.00 wita, namun sekira pukul 18.00 wita ada banyak polisi yang datang ke Garmen yang kemudian memanggil saksi dan menanyakan beberapa pertanyaan yang intinya menanyakan seputar kelahiran bayi yang dilahirkan oleh TERDAKWA ANAK dari sana saksi baru mengetahui kalau TERDAKWA ANAK habis melahirkan bayi, disamping itu karyawan garmen keesokan harinya banyak bercerita tentang kelahiran bayi TERDAKWA ANAK.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober sekira jam 05.00 wita saksi tidur dikamar mes bersama dengan TERDAKWA ANAK, kemudian sekira jam 05.00 wita saksi bangun tidur kemudian keluar kamar untuk menyapu di luar. Kemudian sekira jam 07.00 wita saksi kembali masuk kamar untuk mengambil HP. Saat itu TERDAKWA ANAK meminta saksi untuk diambihkan air, lalu saksi naik ke lantai 3 untuk mengambilkan air. Setelah saksi memberikan air kepada TERDAKWA ANAK, saksi langsung keluar kamar untuk bekerja.
- Bahwa saat saksi bangun tidur sekira jam 05.00 wita pada saat saksi keluar kamar saksi melihat TERDAKWA ANAK masih ditempat tidur dalam posisi tidur namun saksi tidak mengetahui apakah saat itu TERDAKWA ANAK masih tidur atau sudah bangun. Dan saksi tidak ada melihat gerakan ataupun suara dari TERDAKWA ANAK, sehingga saksi pikir waktu itu TERDAKWA ANAK masih tidur. Disamping itu keadaan kamar gelap karena lampu dikamar dalam keadaan mati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi masuk kamar jam 07.00 wita saksi melihat TERDAKWA ANAK masih dalam keadaan berbaring namun sudah bangun. Saat itu saksi melihat TERDAKWA ANAK dalam keadaan lemas dan meminta saksi untuk mengambilkan air minum. Sedangkan di lantai saksi melihat ada satu buah tisu yang berisi darah. Namun saat itu saksi tidak menaruh curiga sama sekali. Dan setelah itu saksi langsung turun untuk bekerja .
- Bahwa saksi sekira jam 08.00 wita bercerita kepada MBAK ITA (orang yang merekomendasikan TERDAKWA ANAK untuk bekerja di Garmen) tentang kondisi TERDAKWA ANAK yang lemas dan ada tisu berisi darah dilantai. Setelah itu MBAK ITA langsung pergi ke kamar untuk melihat kondisi TERDAKWA ANAK . Setelah itu saksi tidak mengetahui kejadiannya.
- Bahwa saksi memang satu tempat tidur dengan TERDAKWA ANAK namun saat kejadian saksi sama sekali tidak mendengar ada suara tangisan bayi yang baru dilahirkan, dan pada saat saksi bangun tidur jam 05.00 wita saksi juga tidak ada melihat bayi ataupun darah ditempat tidur karena kamar dalam keadaan gelap, lampu penerangan dikamar dalam keadaan mati, sedangkan saat saksi masuk kamar jam 07.00 wita saksi juga tidak ada melihat bayi dan darah dikasur, karena keadaan kamar masih agak gelap karena lampu kamar tidak menyala dan tidak ada celah matahari masuk kedalam kamar, namun saksi ada melihat sebuah tisu dilantai yang berisi darah dan saksi baru mengetahui kalau TERDAKWA ANAK telah melahirkan bayi adalah ketika banyak polisi yang datang ke garmen namun saya tidak tahu apa sebab bayi TERDAKWA ANAK meninggal dunia

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RINI PUSPITASARI Als. ITA :

- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA ANAK namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman kerja di garmen MODA KARA milik Pak HERMAN ASEP AHMADI dan saksi kenal sejak hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 saat TERDAKWA ANAK diantar kakak ipar tirinya yang bernama BUDI untuk bekerja di garmen dan saksi juga tidak tahu bagaimana status TERDAKWA ANAK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mencurigai kondisi fisik TERDAKWA ANAK saat itu apakah hamil atau tidak karena saksi tidak curiga sama sekali, hanya saja yang saksi lihat selama bekerja TERDAKWA ANAK selalu menggunakan jaket dan saat saksi tanya kenapa selalu menggunakan jaket dimana saat itu TERDAKWA ANAK mengaku sedang meriang dan TERDAKWA ANAK tidur di mes satu kamar dengan ANIS dilantai II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali perihal TERDAKWA ANAK telah melahirkan bayinya pada tanggal 30 Oktober 2015 jam 05.00 wita karena saat itu saksi juga tidak mendengar suara apa pun, baik tangisan bayi ataupun jeritan wanita yang akan melahirkan.
- Bahwa yang saksi tahu saat itu bahwa saksi diberitahu oleh ANIS kalau ANIS melihat ada tisu dilantai berisi darah, lalu setelah saksi cek kondisi TERDAKWA ANAK saat itu sedang tidur dikamar dalam keadaan lemas dan TERDAKWA ANAK mengatakan kalau dirinya sedang haid terus menerus dan tidak pakai pembalut lalu TERDAKWA ANAK meminta kepada saksi agar menelfon kakak TERDAKWA ANAK agar datang menengok TERDAKWA ANAK, dan setelah kakak tiri TERDAKWA ANAK datang dimana saksi tinggal untuk bekerja.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali ke kamar TERDAKWA ANAK untuk melihat kondisi TERDAKWA ANAK dan saat itu kakak tiri TERDAKWA ANAK meminta kain lap dan segelas air hangat dan setelah diberikan saksi pun meninggalkan kamar TERDAKWA ANAK untuk kembali bekerja.
- Bahwa beberapa saat kemudian kakak tiri TERDAKWA ANAK menemui saksi dan meminta tolong agar dicarikan taxi karena akan mengajak TERDAKWA ANAK pulang dan setelah itu saksi pun menelfon saksi, lalu setelah taxi datang saksi menuju kamar TERDAKWA ANAK dan TERDAKWA ANAK pun digotong oleh rekan-rekan kerja yang lain untuk dibawa kebawah dan diikuti oleh saksi serta kakak tiri saksi yang saat itu membawa tas plastik warna hitam dan sesampai dibawah kakak tiri saksi masuk kedalam taxi terlebih dahulu dan meletakkan tas plastik warna hitam tersebut dibangku teras garmen kemudian TERDAKWA ANAK pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam taxi dan kepala TERDAKWA ANAK dipangku oleh kakak tirinya, kemudian saksi membantu mengambil tas plastic hitam tersebut lalu memasukkan kedalam taxi dan meletakkan dibawah jok disebelah kaki kakak tiri TERDAKWA ANAK .

- Bahwa saksi sekitar jam 12.00 wita sempat menelfon kakak tiri TERDAKWA ANAK dan menanyakan keadaan TERDAKWA ANAK , dimana saat itu diberitahu kalau TERDAKWA ANAK telah keguguran lalu sekitar jam 15.00 wita datanglah polisi dari Polresta dan menanyakan tentang apa yang terjadi saat itu dan saksi pun menjelaskan apa yang diketahui, lalu pihak polisi kembali menanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat TERDAKWA ANAK membawa barang-barang tertentu dan apa isinya dan saat itu saksi menjelaskan kalau saksi hanya melihat TERDAKWA ANAK membawa tas plastic warna hitam namun saksi tidak tahu apa isinya, kemudian dari pihak polisi lah yang menjelaskan kalau didalam tas tersebut berisi bayi berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan oleh TERDAKWA ANAK dan dalam keadaan meninggal dunia.
- Benar saksi tidak tahu apa sebab meninggalnya bayi yang dilahirkan TERDAKWA ANAK dan saat polisi memperlihatkan foto bayi tersebut dimana saksi hanya diperlihatkan foto bayi saat masih berada didalam tas dan hanya terlihat kepalanya saja, namun menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa bayi tersebut mengalami memar dikedua pipinya

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi **HERMAN ASEP AHMADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA ANAK namun tidak ada hubungan keluarga karena merupakan karyawan saksi yang bekerja di garmen MODE KARA milik saksi dan saksi kenal TERDAKWA ANAK dari salah satu karyawan saksi yang bernama ITA (nama panggilan) karena sebelumnya saksi sempat menyuruh ITA agar mencari karyawan lagi, dan kebetulan ITA kenal dengan INPRIATUN yang setelah kejadian saksi tahu merupakan kakak tiri dari TERDAKWA ANAK lalu ITA pun mengajak TERDAKWA ANAK menemui saksi untuk bekerja dengan saksi dan saksi pun menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan di garmen milik saksi sejak hari senin tanggal 26 oktober 2015.

- Saksi tidak tahu bagaimana status TERDAKWA ANAK dan saksi juga menjelaskan bahwa saksi memang memantau semua karyawan saksi setiap hari saat bekerja namun saksi tidak mencurigai kondisi fisik TERDAKWA ANAK saat itu apakah hamil atau tidak karena saksi tidak curiga sama sekali, hanya saja yang saksi lihat selama bekerja TERDAKWA ANAK selalu menggunakan jaket dan karyawan saksi yang lain sempat menanyakan kepada TERDAKWA ANAK kenapa selalu menggunakan jaket karena cuaca sangat panas, namun saat itu TERDAKWA ANAK tidak menjawab dan hanya diam saja dan selama bekerja TERDAKWA ANAK tinggal di mes garmen dan tidur satu kamar dengan ANIS.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal TERDAKWA ANAK telah melahirkan pada hari jumat tanggal 30 oktober 2015, dan yang saksi tahu awalnya sekitar jam 09.00 wita saksi tidak melihat TERDAKWA ANAK bekerja dan menurut karyawan yang lain kalau TERDAKWA ANAK sedang sakit dan saksi pun memaklumi agar TERDAKWA ANAK istirahat, kemudian sekitar jam 10.00 wita kakak tiri TERDAKWA ANAK yang bernama INPRIATUN datang ke mes untuk menjemput TERDAKWA ANAK dan yang saksi tahu atas permintaan lewat telpon dari ITA yang katanya TERDAKWA ANAK mengalami pendarahan yang tidak berhenti lalu saat itu INPRIATUN pun mengajak TERDAKWA ANAK ke rumah sakit Sanglah dengan menggunakan taxi, kemudian sekitar jam 15.00 wita datanglah polisi dari Polresta Denpasar dan menjelaskan bahwa ada kejadian kalau TERDAKWA ANAK telah melahirkan bayi dan bayinya meninggal dunia dan saat itu polisi dari Polresta ingin memeriksa kamar yang ditempati TERDAKWA ANAK dan saat itu saksi kaget karena hanya mengira TERDAKWA ANAK pendarahan biasa dan karyawan saksi yang lain pun menjelaskan kalau TERDAKWA ANAK hanya keguguran dan hanya ada gumpalan darah namun saat itu polisi memperlihatkan foto bayi yang dilahirkan oleh TERDAKWA ANAK .
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab meninggalnya bayi yang dilahirkan TERDAKWA ANAK karena polisi tidak ada menjelaskan dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bayi yang dilahirkan TERDAKWA ANAK berjenis kelamin laki-laki.

- Bahwa saksi saat kejadian tidak mendengar suara tangisan bayi karena letak kamar saksi dan TERDAKWA ANAK berjarak sekitar 30 meter.
- Bahwa yang saksi tahu selama bekerja TERDAKWA ANAK pendiam dan tertutup

Atas keterangan saksi tersebut, anak DWI ASTUTI membenarkannya;

4. **Saksi Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DM.**, Dokter Spesialis Forensik RSUP Sanglah, yang keterangannya didalam Berita Acara Pendahuluan dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar 10.00 wita datang TERDAKWA ANAK yang mengaku bernama TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI ke RSUP Sanglah Denpasar yang saat itu diantar saudaranya yang mengaku bernama INPRIATUN dimana saat itu TERDAKWA ANAK datang dengan keluhan dalam kondisi lemah karena mengalami pendarahan dan selanjutnya TERDAKWA ANAK saat itu ditangani oleh bagian kebidanan.
- Bahwa pada saat TERDAKWA ANAK mendapat perawatan dibagian kebidanan, dimana perawat meminta pembalut wanita kepada TERDAKWA ANAK lalu saksi INPRIATUN membuka tas wanita warna hitam yang dibawa oleh TERDAKWA ANAK dan ketika tas itu dibuka ternyata tas tersebut berisi bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal dunia, dimana saat itu TERDAKWA ANAK mengakui dan menjelaskan kalau bayi itu adalah anaknya yang baru lahir tadi pagi sebelum diajak kerumah sakit dan menurut saksi bahwa TERDAKWA ANAK menjelaskan telah melahirkan anaknya tersebut di kamar mes garmen MODE KARA tempat TERDAKWA ANAK bekerja milik BAPAK HERMAN ASEP AHMADI yang beralamat di jalan Kayu Aya (dulu bernama jln Laksmana) No. 88 Oberoi, Lingk. Taman, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, kab.Badung, dan akhirnya karena saksi merupakan dokter forensik dan juga selaku ketua tim perlindungan anak RSUP Sanglah Denpasar segera melaporkan hal tersebut ke Polresta Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan bayi jenis kelamin laki-laki yang dibawa oleh TERDAKWA ANAK dengan kondisi sudah meninggal dunia yang mana saat itu TERDAKWA ANAK menjelaskan kalau TERDAKWA ANAK telah membekap mulut bayinya tersebut hingga tidak bergerak.
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah saudara perempuan yang mengantar TERDAKWA ANAK ke rumah sakit saat itu yang bernama INPRIATUN;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli, yaitu sebagai berikut:

1. **Dr. HENKY, Sp.F., M.Beth., FACLM.**, sebagaimana keterangannya didalam Berita Acara Pendahuluan yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai dokter spesialis forensik sejak tahun 2011 hingga sekarang.
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan korban dan DWI ASTUTI namun ahli telah melakukan pemeriksaan luar pada korban pada tanggal 30 Oktober 2015 PK 12.10 WITA dan pemeriksaan otopsi kepada korban pada tanggal 03 November 2015 PK 08.50 WITA.
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara rinci telah dituangkan pada Visum et Repertum Nomor:UK.01.15/IV.E.19/VER/573/2015 yang diterbitkan tanggal 04 November 2015 yang pada dasarnya menjelaskan .
- Ditemukan luka-luka pada pasien antara lain
 1. korban mengalami lebam mayat pada tubuh bagian belakang, dada, sebagian perut dan tungkai, warna merah gelap.
 2. korban mengalami memar keunguan pada bibir bagian atas sisi kanan
 3. korban mengalami dua buah memar merah keunguan pada jaringan dibawah kulit leher sisi kanan serta terdapat memar merah keunguan pada jaringan otot leher sisi kanan, pada jaringan dibawah kulit leher sisi kiri dan pada jaringan otot leher sisi kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ditemukan tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam korban

Kesimpulannya penyebab kematian korban an. BAYI TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI adalah kekerasan tumpul pada mulut dan leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

- Bahwa ahli perlu meluruskan pengertian lebam mayat yang tercantum dalam Visum et Repertum tersebut. Lebam mayat adalah proses terkumpulnya darah akibat terhentinya sirkulasi darah pada orang yang sudah meninggal. Umumnya lebam mayat terbentuk pada posisi tubuh yang terendah akibat pengaruh gravitasi. Misalnya: apabila seseorang meninggal pada posisi terlentang, maka lebam mayat akan terbentuk pada bagian belakang tubuh seperti punggung. Dengan demikian, istilah lebam mayat yang terdapat pada Visum et Repertum tersebut adalah tanda kematian yang umum terjadi pada orang yang sudah meninggal, bukan menunjukkan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa Lebam mayat juga ditemukan pada dada dan perut karena lebam mayat tersebut sifatnya belum menetap. Artinya apabila terjadi perubahan posisi mayat, maka akan terbentuk lebam mayat pada tempat yang baru sesuai posisi terendahnya. Pada kasus ini, kemungkinan posisi mayat diubah dari terlentang ke telungkup atau sebaliknya, dalam kurun waktu dua belas jam sebelum pemeriksaan.
- Bahwa bayi ini hidup saat dilahirkan. Tanda-tandanya adalah kedua paru sudah mengisi rongga dada dan mengembang berisi darah dan udara, serta terdapat darah dan bekuan darah pada ujung tali pusat yang terpotong.
- Bahwa korban mengalami memar keunguan pada bibir bagian atas sisi kanan Penyebab luka tersebut adalah kekerasan tumpul yang dapat disebabkan oleh jari tangan.
- Bahwa Memar-memar tersebut diakibatkan kekerasan tumpul yang dapat disebabkan oleh jari-jari tangan sebagai upaya untuk menghalangi atau menekan jalan napas korban. Pelaku mungkin



memasukkan jari tangannya ke dalam mulut bayi hingga leher bagian dalam (batang tenggorok) yang mengakibatkan tertutupnya jalan napas sehingga bayi tidak bisa bernapas. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya resapan darah pada pangkal batang tenggorok, tulang rawan gondok sisi kiri yang meleasak ke dalam, serta memar-memar pada otot leher bagian dalam. Kemungkinan lainnya adalah pelaku mencekik leher bayi yang menyebabkan tertekannya jalan napas sehingga bayi tidak bisa bernapas.

- Bahwa tanda-tanda mati lemas dan perbendungan organ dalam menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan pertukaran oksigen dan karbondioksida dalam jaringan tubuh bayi akibat kekurangan oksigen dan kelebihan karbondioksida dalam darah.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut artinya bayi ini meninggal karena jalan napasnya tertekan / terhalang oleh suatu proses seperti yang telah dijelaskan pada jawaban nomor 11 sehingga ia tidak bisa bernapas dan kehabisan oksigen. Tanpa oksigen, pada umumnya seseorang akan meninggal dalam waktu empat hingga lima menit.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bayi ini dibunuh segera setelah dilahirkan karena tidak ditemukan tanda-tanda perawatan pada bayi ini. Tanda-tanda bayi yang sudah dirawat adalah tali pusat terpotong rata dan dibalut dengan kain kasa yang diberikan cairan antiseptik, bayi sudah dibersihkan sehingga tidak terdapat lagi lemak bayi pada lipatan-lipatan tubuh, serta bayi sudah diberikan pakaian dan disusui. Tidak ditemukannya tanda-tanda perawatan menunjukkan bahwa pelaku segera membunuh bayi tersebut karena takut diketahui telah melahirkan.
- Bahwa menurut saksi tidak bisa menentukan secara tepat kapan bayi tersebut meninggal setelah dilahirkan, namun berdasarkan jawaban sebelumnya korban diperkirakan dibunuh tidak lama setelah dilahirkan, jika dikaitkan dengan jawaban sebelumnya kemungkinan korban meninggal dalam waktu 4-5 menit setelah perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap bayi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 842/KBF/2015 tanggal 12 November 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah (disebut BP, foto No. 2a)
- b) 1 (satu) buah lembar potongan kain batik warna coklat (disebut BB, foto No. 2b)

Barang Bukti cairan darah (BP) milik tersangka TERDAKWA ANAK ;

Dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Darah :

No.	Barang Bukti	Methode Pemeriksaan		
		LMG Tes	Anti Human Tes	Blood Grouping
1	BP	Positif	Positif	"O"
2	BB	Positif	Positif	"O"

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa, barang bukti berupa darah (BP) dan darah yang terdapat pada kain batik (BB) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "**O**".

2. Hasil Pemeriksaan Mayat dan Visum Et Repertum Bayi TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI

Visum et Repertum UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 573 / 2015, tanggal 4 November 2015, yang ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M. Beth., FACLM., tentang Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam atas jenazah **Bayi diduga anak dari TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI**, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :



Point 16 tentang luka-luka :

- Pada bibir bagian atas sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna keunguan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM :

Sebelum alat-alat diangkat

1. Leher :

- ⇒ Pada jaringan dibawah kulit leher sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah tulang rawan gondok, terdapat dua buah memar merah keunguan, masing-masing berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- ⇒ Pada jaringan otot leher sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang rawan gondok, terdapat memar merah keunguan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- ⇒ Pada jaringan dibawah kulit leher sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang rawan gondok, terdapat memar merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- ⇒ Pada jaringan otot leher sisi kiri, setinggi tulang rawan gondok, terdapat memar merah keunguan, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter

Setelah alat-alat diangkat

Alat-alat dalam leher

1. Lidah : berwarnacokelat, permukaan kasr, pada irisan berwarna cokelat;
2. Kelenjar Gondok : terdiri dari dua Baga, berwarna coklat, penuh resapan darah, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna cokelat, gambaran kelenjar tidak jelas;
3. Tulang Rawan Lidah : Utuh. Disekitarnya terdapat resapan darah;



4. Tulang rawan gondok : Utuh. Tonjolan badan besar tulang rawan gondok sisi kiri melesak kedalam. Disekitarnya terdapat resapan darah;
5. Tulang rawan Cincin :Utuh. Disekitarnya terdapat resapan darah;
6. Kerongkongan : selaput lendir berwarna kelabu, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak berisi apa-apa;
7. Batang Tenggorok : pada pangkal batang tenggorok terdapat resapan darah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter; selaput lendir berwarna kelabu, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak berisi apa-apa;;

Alat-alat dalam Rongga Dada

1. Paru-paru :
 - ⇒ Kanan : terdiri dari tiga бага, warnamerah keunguan, pada permukaan depan paru dan sela antar бага terdapat bintik-bintik pendarahan, pada hampir seluruh permukaan baru terdapat bercak-bercak putih berbatas tegas, pada peresapan spons kenyal, pada irisan berwarna merah keunguan, pada penekanan keluar buih halus bercampur darah. Berat dua puluh tiga koma tiga gram;
 - ⇒ Kiri : terdiri dari dua бага, warnamerah keunguan, pada permukaan depan paru dan sela antar бага terdapat bintik-bintik pendarahan, pada perabaan spons kenyal, pada irisan berwarna merah keunguan, pada penekanan keluar buih bercampur darah. Berat tujuh belas koma lima gram

KESIMPULAN

Pada jenazah bayi laki-laki, lahir dalam keadaan hidup, berusia sekitar Sembilan bulan dalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan dan belum dirawat ini ditemukan memar-memar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas dan pembendungan pada organ-organ dalam.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut dan leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas.



3. Hasil Pemeriksaan Kebidanan

Visum et Repertum UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 575 / 2015, tanggal 9 November 2015, yang ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M. Beth., FACLM., tentang Hasil Pemeriksaan Kebidanan terhadap Anak Pelaku An. **TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI**, dengan kesimpulan : pada terduga perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan tanda-tanda bahwa terduga telah melahirkan seorang bayi dalam kurun waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak **TERDAKWA ANAK** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Anak mengerti dimintai keterangan perihal Anak telah melahirkan bayi dan bayinya meninggal dunia.
- ⇒ Bahwa status Anak sudah menikah secara siri / secara agama dengan seorang laki-laki yang bernama SELAMET, namun anak tidak tahu dimana ia tinggal.
- ⇒ Bahwa setelah menikah Anak dan suami kos di daerah jepara sekitar satu minggu dan setelah itu Anak dan suami pergi ke Bali selama 1 bulan lalu Anak saat itu atas ijin suami pulang ke rumah orang tua di Pati selama sekitar 3 bulan (sekitar sampai bulan Desember 2014) dan setelah itu Anak kembali kos di Jepara dengan suami Anak dan sekitar bulan Pebruari 2015 saat itulah Anak baru tahu kalau sedang hamil dan suami Anak pun mengetahui hal itu kemudian sekitar bulan April atau Mei 2015 Anak kembali ke Bali bersama suaminya dan kos di daerah sanur dan selang 3 bulan kemudian sekitar bulan Agustus 2015 suaminya pergi ke Jawa dengan alasan ada acara nikahan keluarganya lalu setelah 3 hari suaminya pulang Anak pun menghubungi kakak angkat tiri Anak yang bernama MBA IIN (INPRIATUN) dan minta tolong dijemput lalu mereka janji di daerah Ubung. Denpasar, dan setelah 1 bulan suami Anak pulang ke Jawa dimana no HP suaminya sudah tidak aktif lagi kemudian akhirnya tanggal 26 Oktober 2015 Anak mulai bekerja di Garmen MODE KARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Anak melahirkan bayinya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 05.00 wita bertempat di tempat Anak bekerja di kamar mes garmen MODE KARA lantai II yang beralamat di jalan Kayu Aya (dulu bernama jln Laksmana) No. 88 Oberoi, Lingk. Taman, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, kab.Badung.
- ⇒ Bahwa awalnya pada tanggal 30 oktober 2015 sekira jam 00.30 wita Anak mulai merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) akhirnya Anak sempat jalan-jalan dilorong mes tersebut, kemudian Anak kembali ke kamar menyalakan lampu kamar dan kembali tidur dengan posisi menyandar di tembok dan bantal dipunggung lalu sekitar jam 05.00 wita Anak merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) lalu Anak pun merasakan ada cairan bening (air ketuban) dan darah keluar dari vaginanya lalu Anak membuka celana dalamnya dan dalam posisi kedua kaki dibuka Anak pun mengejan (ngeden) dan akhirnya bayi Anak lahir, begitu lahir dengan segera Anak mencekik leher korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam mulut bayi sampai akhirnya bayi berhenti menangis kemudian Anak memasukkan bayinya kedalam tas wanita warna hitam dengan cara mencekik kembali leher bayi sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan dan tas tersebut di tutup (menutup resleting tas) setengahnya.
- ⇒ Bahwa alasan Anak melakukan hal itu karena agar bayinya tidak menangis karena Anak takut mendengar suara tangisan bayi dan maksud Anak bahwa bayinya dimasukkan ke dalam tas yaitu agar bayinya tetap dalam keadaan hangat dan saat itu Anak tidak tahu jenis kelamin bayi yang dilahirkannya.
- ⇒ Bahwa Anak menjelaskan jika tidak ada yang tahu saat Anak melahirkan karena sebelum melahirkan Anak sempat membangunkan teman sekamarnya yang bernama ANIS untuk membantu namun ANIS tidak bangun, bahkan sampai berkali-kali dibangunkan dimana ANIS tidak bangun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa menurut Anak saat itu bayinya masih hidup karena masih bergerak memegang jari Anak, dan menurut Anak kalau untuk menghangatkan bayi bukan dengan cara dimasukkan ke dalam tas tapi bayi tersebut harus diberikan selimut serta Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap bayinya secara sadar.
- ⇒ Bahwa Anak baru mengetahui bayinya telah meninggal dunia dan berjenis kelamin laki-laki adalah saat sore hari ketika Anak telah dirawat di RSUP Sanglah Denpasar karena saat itu Anak mengalami pendarahan yang tidak berhenti dan Anak mengetahui kematian bayinya dari polisi.
- ⇒ Bahwa Anak menjelaskan jika teman-teman maupun keluarganya tidak ada yang mengetahui kalau Anak sedang hamil.
- ⇒ Posisi Anak saat melahirkan dalam keadaan duduk diatas kasur dengan kepala menyender ditembok dan kaki dalam keadaan terbuka sedangkan posisi bayi Anak saat dilahirkan dalam keadaan tidur diantara kedua paha Anak dengan kepala berada diantara kedua paha sedangkan kaki di depan vagina Anak, sedangkan posisi ANIS saat itu tidur di bawah kaki Anak dengan posisi melintang yaitu kepala ANIS di ujung dipan dan kakinya berada diujung dipan yang satunya.
- ⇒ Benar Anak memberikan keterangan dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli sekalipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru berisi darah
- 1 (satu) potong baju warna putih motif jarring-jaring berisi darah
- 1 (satu) lembar kain/kamben batik warna coklat berisi darah
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk sophie paris yang didalamnya berisi tas kecil warna coklat berisi alat-alat kecantikan, sikat cucian, HP dan carger warna hitam merk icerry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kain seprai warna ungu, orange dan merah muda motif bunga bunga berisi darah
- 4(empat) lembar kain lap warna hitam berisi darah
- 1(satu) potong jaket warna abu-abu dan putih berisi darah
- 1(satu) lembar kain lap warna biru berisi darah
- 1(satu) baju kaos warna hitam tanpa lengan motif bunga-bunga warna putih berisi darah
- 1(satu) baju kaos warna hitam tanpa lengan motif tulisan didepan warna putih berisi darah
- 1(satu) baju kaos warna hitam motif tulisan didepan warna merah berisi darah
- 1(satu) baju tanktop warna merah hati motif kotak-kotak berisi darah
- 1(satu) buah tas plastik warna hitam
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda berisi darah
- 1(satu) sarung bantal warna hijau berisi darah
- 1(satu) lembar tisu sudah diremas berisi darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi, TERDAKWA ANAK telah melakukan hubungan badan dengan seorang Laki-laki yang bernama SELAMET, yang menurutnya ia dinikahi secara siri, namun tanpa ada orang tua atau wali dan saksi-saksi;
- Bahwa pada awal kedatangannya ke Bali, TERDAKWA ANAK bersama laki-laki tersebut, namun kemudian TERDAKWA ANAK ditinggal oleh Laki-laki tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa oleh kena itu kemudian TERDAKWA ANAK menghubungi kakak angkatnya yaitu saksi INPRIATUN agar menjemputnya di Ubung, dan sejak itu TERDAKWA ANAK tinggal bersama kakak angkatnya, yang mana pada saat itu TERDAKWA ANAK telah mengetahui kalau dirinya sedang hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, ia mulai bekerja di Garmen MODE KARA yang beralamat di BADUNG;
- Bahwa pada tanggal 30 oktober 2015 sekira jam 00.30 wita TERDAKWA ANAK mulai merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) akhirnya TERDAKWA ANAK sempat jalan-jalan dilorong mes Garmen MODE KARA, kemudian TERDAKWA ANAK kembali ke kamarnya menyalakan lampu kamar dan kembali tidur dengan posisi menyandar di tembok dan bantal dipunggung lalu sekitar jam 05.00 wita TERDAKWA ANAK merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) lalu TERDAKWA ANAK pun merasakan ada cairan bening (air ketuban) dan darah keluar dari vaginanya lalu TERDAKWA ANAK membuka celana dalamnya dan dalam posisi kedua kaki dibuka Anak pun mengejan (ngeden) dan akhirnya bayi TERDAKWA ANAK lahir;
- Bahwa oleh karena ia takut dan pikirannya galau, maka begitu bayinya lahir dengan segera TERDAKWA ANAK mencekik leher bayinya sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan kemudian TERDAKWA ANAK memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam mulut bayi yang baru dilahirkannya sampai akhirnya bayi berhenti menangis;
- Bahwa kemudian TERDAKWA ANAK memasukkan bayinya kedalam tas wanita warna hitam dengan cara mencekik kembali leher bayi sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan setelah itu tersebut TERDAKWA ANAK tutup dengan cara menutup resletingnya;
- Bahwa saksi ANISATUL FATONAH yang juga tidur bersama dengan TERDAKWA ANAK tidak mengetahui kalau TERDAKWA ANAK melahirkan bayi di tempat tidur;
- Bahwa setelah saksi ANISATUL FATONAH bangun, ia dimintakan tolong oleh TERDAKWA ANAK untuk mengambilkan air minum, pada saat saksi ANISATUL FATONAH memberikan air, ia sempat melihat ada tisu yang berisikan noda darah di lantai, namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISATUL FATONAH tidak terlalu menghiraukannya, dan pergi meninggalkan TERDAKWA ANAK untuk bekerja;

- Bahwa saat akan bekerja, saksi ANISATUL FATONAH bertemu dengan saksi RINI PUSPITASARI alias ITA dan mengatakan kalau saksi ANISATUL FATONAH ada melihat tisu dengan noda darah di lantai kamarnya, sehingga saksi RINI PUSPITASARI alias ITA melihat TERDAKWA ANAK didalam kamarnya dan melihat TERDAKWA ANAK sedang tidur dalam keadaan posisi meringkuk diatas kasur, lalu saksi RINI PUSPITASARI alias ITA duduk disamping TERDAKWA ANAK sambil menanyakan kondisi Anak TERDAKWA ANAK , dan saat itu dijawab oleh Anak kalau ia sedang Haid dan tidak berhenti serta Anak tidak memakai pembalut wanita;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA ANAK meminta kepada saksi RINI PUSPITASARI alias ITA agar menelfon kakaknya agar datang menengok Anak, dan setelah kakak tiri Anak (saksi INPRIATUN alias MBAK IIN) datang dimana lalu saksi RINI PUSPITASARI alias ITA pergi;
- Bahwa eberapa saat kemudian saksi RINI PUSPITASARI alias ITA kembali ke kamar Anak untuk melihat kondisi TERDAKWA ANAK dan saat itu saksi INPRIATUN alias MBAK IIN meminta kain lap dan segelas air hangat dan setelah diberikan saksi RINI PUSPITASARI alias ITA pun meninggalkan kamar Anak untuk bekerja;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi INPRIATUN alias MBAK IIN datang menemui saksi RINI PUSPITASARI alias ITA dan meminta tolong agar dicarikan taxi karena akan mengajak TERDAKWA ANAK pulang, lalu setelah taxi datang saksi RINI PUSPITASARI alias ITA menuju kamar TERDAKWA ANAK dan melihat Anak digotong oleh rekan-rekan kerjanya yang lain untuk dibawa kebawah dan diikuti oleh saksi RINI PUSPITASARI alias ITA serta saksi INPRIATUN alias MBAK IIN yang saat itu membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan bayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai dibawah saksi INPRIATUN alias MBAK IIN meletakkan tas plastik warna hitam tersebut dibangku teras garmen kemudian saksi INPRIATUN alias MBAK IIN masuk kedalam taxi terlebih dahulu lalu TERDAKWA ANAK pun dimasukkan kedalam taxi dan kepala Anak dipangku oleh saksi INPRIATUN alias MBAK IIN, kemudian saksi RINI PUSPITASARI alias ITA membantu mengambil tas plastic hitam (yang didalamnya tedapat bayi) lalu memasukkannya kedalam taxi dan meletakkan dibawah jok disebelah saksi INPRIATUN alias MBAK IIN;
- Bahwa setiba di Rumah Sakit, saat perawat meminta pembalut wanita kepada saksi INPRIATUN alias MBAK IIN, lalu saat itu saksi INPRIATUN alias MBAK IIN membuka tas warna hitam yang dibawahnya dan kaget melihat ada mayat bayi didalamnya, sehingga saksi merasa takut dan keluar ruangan;
- Bahwa terhadap bayi dari Anak TERDAKWA ANAK , telah mendapat pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: UK.01.15 /IV.E.19 /VER/ 573/ 2015 tanggal 04 November 2015 dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka-luka pada pasien antara lain
 - korban mengalami lebam mayat pada tubuh bagian belakang, dada, sebagian perut dan tungkai, warna merah gelap;
 - korban mengalami memar keunguan pada bibir bagian atas sisi kanan;
 - korban mengalami dua buah memar merah keunguan pada jaringan dibawah kulit leher sisi kanan serta terdapat memar merah keunguan pada jaringan otot leher sisi kanan, pada jaringan dibawah kulit leher sisi kiri dan pada jaringan otot leher sisi kiri;
 - ditemukan tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam korban;

Kesimpulannya penyebab kematian korban an. BAYI TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI adalah kekerasan tumpul pada mulut dan leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah TERDAKWA ANAK terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: didakwa melanggar Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan TERDAKWA ANAK telah melakukan perbuatan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan Anak Mati;
4. Dilakukan Oleh Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Undang-undang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak menegaskan apakah anak yang belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah, masih tergolong Anak atau tidak;



Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa sekalipun Anak itu pernah menikah, namun sepanjang pernikahan itu tidak sah secara hukum, dan dilihat dari umur Anak pada saat pernikahannya belum memenuhi syarat minimal untuk menikah, menurut Hakim masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata TERDAKWA ANAK belum genap berumur 18 tahun, sedangkan pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama SELAMAT adalah pernikahan siri, lagi pula pada saat pernikahannya belum memenuhi syarat untuk menikah, maka Hakim berkesimpulan bahwa TERDAKWA ANAK masih tergolong Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, bahwa TERDAKWA ANAK memiliki kemampuan berpikir yang agak lambat, namun demikian ia tidak termasuk Anak yang sakit ingatan (gila) atau Anak yang berkebutuhan khusus, dan berdasarkan pengamatan di persidangan, Anak tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan, dan mengerti apa yang dipertanyakan kepadanya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Anak itu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur esensiil berikut ini;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian TERDAKWA ANAK pernah tinggal di kakak angkat yaitu saksi INPRIATUN, namun kemudian pada tanggal 26 Oktober 2015, ia mulai bekerja di Garmen MODE KARA dan tinggal di mess yang disediakan perusahaan tersebut yang beralamat di BADUNG, yang mana saat itu TERDAKWA ANAK sudah hamil tua;
- Bahwa pada tanggal 30 oktober 2015 sekira jam 00.30 wita TERDAKWA ANAK mulai merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) akhirnya TERDAKWA ANAK sempat jalan-jalan dilorong mes Garmen MODE KARA, kemudian TERDAKWA ANAK kembali ke kamarnya menyalakan lampu kamar dan kembali tidur dengan posisi menyandar di tembok dan bantal dipunggung lalu sekitar jam 05.00 wita TERDAKWA ANAK merasakan sakit pada perutnya (kontraksi) lalu TERDAKWA ANAK pun merasakan ada cairan bening (air ketuban) dan darah keluar dari vaginanya lalu TERDAKWA ANAK membuka celana dalamnya dan dalam posisi kedua kaki dibuka Anak pun mengejan (ngeden) dan akhirnya bayi TERDAKWA ANAK lahir;
- Bahwa oleh karena ia takut dan pikirannya galau, maka begitu bayinya lahir dengan segera TERDAKWA ANAK mencekik leher bayinya sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan kemudian TERDAKWA ANAK memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam mulut bayi yang baru dilahirkannya sampai akhirnya bayi berhenti menangis;
- Bahwa kemudian TERDAKWA ANAK memasukkan bayinya kedalam tas wanita warna hitam dengan cara mencekik kembali leher bayi sebanyak 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan setelah itu tersebut TERDAKWA ANAK tutup dengan cara menutup retsletingnya;

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA ANAK tersebut di atas, menurut Penasihat Hukum bukanlah suatu kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap anak, karena pada saat itu ia dalam keadaan panik dan takut melahirkan bayi, sehingga ia berusaha menghentikan tangis bayinya agar tidak didengar orang lain, dan pada waktu memasukkan bayinya kedalam tas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retsleting tasnya tidak seluruhnya ditutup agar bayinya tetap mendapat udara, bahkan TERDAKWA ANAK memberi alas pada bayinya agar terlindung dari udara dingin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dengan pertimbangan, bahwa perbuatan TERDAKWA ANAK yang mencekik dan memasukkan telunjuk jarinya ke mulut bayi yang baru dilahirkannya bukanlah suatu kekhilafan, karena dilihat dari umur dan perkembangan psikologis TERDAKWA ANAK pada saat kejadian telah mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa semua bayi yang lahir normal pasti akan menangis, namun hanya karena alasan ia takut tangisan bayinya didengar orang lain, ia dalam keadaan sadar mencekik dan memasukkan jari telunjuknya ke mulutnya bayinya, dimana perbuatan yang demikian menurut Hakim adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa mengenai suasana bathin TERDAKWA ANAK pada saat kejadian, dimana ia merasa panik, takut, ataupun khawatir melahirkan seorang bayi yang ditinggal bapaknya, sehingga ia sejak semula telah menyembunyikan kehamilannya, menurut Hakim bukanlah suatu alasan pembenar bagi TERDAKWA ANAK untuk menganiaya bayi yang baru dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim perbuatan TERDAKWA ANAK yang menganiaya bayinya sesaat setelah dilahirkannya, dengan cara mencekik dan memasukkan jari telunjuk ke mulut bayinya hingga bayinya berhenti menangis dan mati lemas, adalah perbuatan yang termasuk kedalam pengertian melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Anak Mati.

Menimbang, bahwa terkait unsur tersebut di atas, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak DWI ASTUTI mencekik leher dan memasukkan jari telunjuknya hingga bayinya itu berhenti menangis, lalu bayinya itu dimasukkan kedalam tas plastik warna hitam miliknya;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA ANAK yang mengalami pendarahan dan lemas, dibawa ke Rumah Sakit Sanglah oleh saksi INPRIATUN alias MBAK IIN dengan menaiki sebuah TAXI, dengan membawa serta tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi bayi;
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit Sanglah, TERDAKWA ANAK langsung mendapat perawatan, dan pada saat perawat meminta pembalut wanita, saksi INPRIATUN alias MBAK IIN membuka tas warna hitam yang dibawanya, yang didalamnya berisi bayi yang sudah dalam keadaan meninggal;
- Bahwa jenazah bayi dari Anak TERDAKWA ANAK , telah mendapat pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: UK.01.15 /IV.E.19 /VER/ 573/ 2015 tanggal 04 November 2015 dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka-luka antara lain:

- korban mengalami lebam mayat pada tubuh bagian belakang, dada, sebagian perut dan tungkai, warna merah gelap;
- korban mengalami memar keunguan pada bibir bagian atas sisi kanan;
- korban mengalami dua buah memar merah keunguan pada jaringan dibawah kulit leher sisi kanan serta terdapat memar merah keunguan pada jaringan otot leher sisi kanan, pada jaringan dibawah kulit leher sisi kiri dan pada jaringan otot leher sisi kiri;
- ditemukan tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam korban;

Kesimpulannya penyebab kematian korban an. BAYI TERDAKWA ANAK DWI ASTUTI adalah kekerasan tumpul pada mulut dan leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, ternyata kematian bayi itu adalah akibat kekerasan pada mulut dan leher yang dilakukan oleh Anak TERDAKWA ANAK, dengan cara mencekik dan memasukkan jari telunjuknya ke mulut bayi yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga bayi itu mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Mengakibatkan Anak Mati, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Orang Tuanya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang termasuk pengertian Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan hasil pemeriksaan kebidanan serta pengakuan Anak TERDAKWA ANAK, yang secara terus terang mengakui bahwa benar jenasah orok / bayi laki-laki tersebut adalah anak kandung dari Anak TERDAKWA ANAK, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tuanya, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka TERDAKWA ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dalam persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak TERDAKWA ANAK, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana TERDAKWA ANAK selaku ibu kandungnya begitu tega menganiaya darah dagingnya sendiri hingga mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas, maka untuk memperbaiki perilaku Anak yang demikian perlu dilakukan pembinaan terhadap Anak tersebut didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu demi kepentingan Anak agar tetap dapat berkreatifitas untuk bekal masa depannya, maka sesuai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, kepada TERDAKWA ANAK perlu diberikan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERDAKWA ANAK maupun Penasihat Hukumnya, serta walinya untuk memohon keringanan hukuman, menurut Hakim patut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis sanksi yang patut dijatuhkan kepada Anak TERDAKWA ANAK, namun mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, menurut Hakim terlalu lama karena penempatan Anak didalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang lama, dapat menghambat perkembangan sosial Anak itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri tidaklah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini Anak tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ANAK ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi alat-alat kecantikan, sikat cucian HP dan carger warna hitam merk icerry, dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK melalui kakak angkatnya yaitu saksi INPRIATUN als Mbak IIN, sedangkan barang bukti yang lainnya yang termasuk alat untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kekerasan terhadap Anak itu dilakukan oleh orangtua / ibu kandungnya sendiri;
- Kekerasan terhadap Anak merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah maupun Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA ANAK bersikap sopan selama persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- TERDAKWA ANAK belum pernah dihukum, dan masih berusia sangat muda dan lugu, sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki kelakuannya;
- TERDAKWA ANAK adalah anak yang tidak pernah mendapat kasih sayang dari orangtua kandungnya, dan sejak kecil dipelihara oleh orangtua angkat yang kurang mampu;
- TERDAKWA ANAK adalah korban dari pernikahan dini, bahkan setelah hamil tua ia ditinggal oleh laki-laki yang menghamilinya yang tidak bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, maka sanksi yang dijatuhkan Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri yang mengakibatkan mati, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPK Anak Karangasem;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani TERDAKWA ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru berisi darah;
 - 1 (satu) potong baju warna putih motif jarring-jaring berisi darah;
 - 1 (satu) lembar kain/kamben batik warna coklat berisi darah;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk sophie paris;
 - 1(satu) lembar kain seprai warna ungu, orange dan merah muda; motif bunga bunga berisi darah;
 - 4 (empat) lembar kain lap warna hitam berisi darah;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu dan putih berisi darah;
 - 1 (satu) lembar kain lap warna biru berisi darah;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam tanpa lengan motif bunga-bunga warna putih berisi darah;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam tanpa lengan motif tulisan didepan warna putih berisi darah;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam motif tulisan didepan warna merah berisi darah;
 - 1 (satu) baju tanktop warna merah hati motif kotak-kotak berisi darah;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal warna merah muda berisi darah;
 - 1 (satu) sarung bantal warna hijau berisi darah;
 - 1 (satu) lembar tisu sudah diremas berisi darah;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi alat-alat kecantikan, sikat cucian HP dan carger warna hitam merk icerry;

Dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK melalui wali / kakak angkatnya yaitu saksi INPRIATUN als Mbak IIN;

6. Membebaskan kepada TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016 oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nyoman Jaya Kesuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Jayalantara, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan TERDAKWA ANAK didampingi Penasihat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan walinya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Catatan 1:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016., Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS tersebut ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma,S.H.

Catatan 2:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016., terdakwa menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS tersebut .

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma,S.H.